

1500481-25.2022.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... é o que se quer dizer, ser condenado por tráfico com base em mera suposição ou aparência, como se pretende no caso.

Frisa-se, novamente, que nenhum ato concreto de mercancia ou qualquer outro indicativo de que o réu estava praticando tráfico de entorpecentes foi visualizado pelos policiais civis.

Assim, de rigor a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500481-25.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500481-25.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2039902/2022 - 11º D.P. CAMPINAS, 22961853 - 11º D.P. CAMPINAS, 168/22/338 - 11º D.P. CAMPINAS, 2039902 - 11º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON ROGER DE OLIVEIRA

Juíza de Direito: Dra. LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de ANDERSON ROGER DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Consta da denúncia que, no dia 11 de fevereiro de 2022, por volta das 06h20min, na Rua Montese, nº 273, Vila Padre Manoel da Nobrega, nesta cidade e comarca de Campinas, o acusado, guardava, para inequívocos fins de entrega ao consumo de terceiros, 04 (quatro) "tabletes" de "Cannabis Sativa L.", droga popularmente conhecida como "maconha", com peso líquido de 97,5g, assim agindo sem autorização

ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Auto de prisão em flagrante (págs. 05/06); boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 07/08); auto de exibição e apreensão (págs. 11/12); laudo pericial (págs. 34/36).

Por decisão datada de 06 de junho de 2022 (págs. 559/560), foi determinada a notificação do acusado, sendo apresentada defesa preliminar (págs. 564/567). Não sendo o caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 04 de julho de 2022 (págs. 580/582), e o réu foi devidamente citado por edital (pág. 613), ocasião em que designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foi ouvida a testemunha arrolada e, após, foi o réu interrogado.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas e imposição de medidas de segurança de tratamento ambulatorial, o que foi seguido pela defesa.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos carreados aos autos, o pedido inicial é improcedente. Vejamos.

A testemunha Daniel Luis Buriola, policial civil, em sede administrativa, disse que em operação denominada "Castelo de Cartas", deflagrada no intuito de cumprir mandados visando repressão ao crime de tráfico na Vila Castelo Branco, dirigiu-se juntamente com seu colega Wilson, com apoio da Guarda Municipal (Viatura 101), ao endereço Rua Montese, 273. Que lá chegando os recebeu a moradora Paula Regina Qualtieri, que foi cientificada da existência do mandado de busca e apreensão. Disse que a moradora não opôs resistência e autorizou a entrada da equipe. Que em um dos dormitórios, encontrava-se Anderson Roger de Oliveira e foi localizada quantidade de maconha em cima de uma cômoda. Que Anderson confirmou ser o dono da droga e que nada mais de ilícito foi encontrado na residência. Ato contínuo, Anderson foi conduzido até a Delegacia de Polícia.

Em juízo, disse que foram convocados para prestar apoio em operação visando combater o tráfico de drogas. Na data dos fatos, portanto, foi dado cumprimento de mandado em desfavor do acusado, sendo localizado em seu quarto algumas porções de maconha.

A testemunha Wilson José da Silva, policial civil, ouvido exclusivamente em sede administrativa, narrou os fatos em consonância e concordância com os informados por seu colega.

O réu, ANDERSON ROGER DE OLIVEIRA, em sede administrativa, permaneceu em silêncio.

Em juízo, permaneceu em silêncio.

Em que pese a materialidade do delito ter restado comprovada por meio do auto de exibição e apreensão de pág. 11 e pelo laudo pericial de págs. 34/36, o qual comprovou a natureza entorpecente do material encontrado em poder do acusado (04 "tabletes" de maconha, com peso líquido de 97,5g), não há como se impor, a este, o decreto condenatório pela prática do tráfico de entorpecentes (artigo 33 da Lei de Drogas).

Para formação da convicção condenatória, seria necessária prova mais contundente e cabal, ou seja, mais elementos indicativos de atividade de comércio ilegal.

Consoante se observa, os policiais civis não visualizaram o acusado praticando o comércio espúrio.

Ademais, a quantidade apreendida com o réu não era expressiva para, isoladamente, evidenciar o comércio espúrio.

É de se apontar que o único elemento de prova existente nos autos que possa sugerir o comércio ilegal é a apreensão das drogas em poder do acusado; contudo, para se firmar convicção de tráfico tão-somente com base nisso, seria necessário que a quantidade apreendida fosse realmente expressiva (o que não é, reitero, pois consiste em 04 "tabletes" de maconha, com peso líquido de 97,5g), fazendo-se, caso contrário, apenas uma pressuposição de traficância, como no caso.

Veja-se que, em matéria probatória, pressuposições são inválidas para embasar condenações, que exigem prova segura, certa e inconteste, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, o qual exige, para o decreto condenatório em casos que tais, elementos concretos, convincentes e indubitáveis no sentido de o acusado

realmente praticar a mercancia ilegal.

Ninguém pode, é o que se quer dizer, ser condenado por tráfico com base em mera suposição ou aparência, como se pretende no caso.

Frisa-se, novamente, que nenhum ato concreto de mercancia ou qualquer outro indicativo de que o réu estava praticando tráfico de entorpecentes foi visualizado pelos policiais civis.

Assim, de rigor a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.340/06.

Ocorre que, o laudo médico-pericial realizado na Vara da Violência Doméstica desta Comarca e utilizado nesses autos como prova emprestada, concluiu que o acusado possui esquizofrenia, portanto, inimputável.

Efeito do reconhecimento de sua inimputabilidade é a isenção da pena e aplicação de medida de segurança, devendo o réu ser absolvido na forma imprópria, tendo em vista que a inimputabilidade é causa de exclusão da culpabilidade, sendo a medida de segurança sanção penal, porém de caráter preventivo.

Portanto, ante o laudo pericial acostado nos autos comprovando a inimputabilidade do réu, de acordo com o reconhecimento da absolvição imprópria.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial a fim de ABSOLVER o réu ANDERSON ROGER DE OLIVEIRA, o que faço com fulcro nos artigos 26, caput, do Código Penal e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, mas aplico-lhe, todavia, a necessária medida de segurança, consistente em tratamento ambulatorial, no prazo mínimo de 02 (dois) anos.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA